

JORNADA DE TRABAJO (HORAS EXTRAS-DESCANSO SEMANAL TRABAJADO)

En términos generales la jornada de trabajo es de ocho horas por día. En el caso de la industria el régimen horario es de 48 horas semanales, mientras que en el comercio es de 44 horas semanales.

Lo que exceda de esos tiempos es trabajo en tiempo extra (horas extra).

Excepciones para NO considerar hora extra lo que supere ocho horas

El Decreto de 29 de octubre de 1957 regula estas excepciones: **a)** redistribución de la jornada; **b)** ciclo de tres semanas y; **c)** semana inglesa.

Redistribución de la jornada

Se admite la redistribución del sexto día en los restantes, por ejemplo, en la industria se podría trabajar 9 horas 36 minutos sin que eso signifique generar horas extras. En efecto, una hora treinta y seis minutos es igual a 96 minutos diarios que multiplicado por 5 da 480 minutos, que dividido entre 60 da 8 horas.

Lo mismo ocurre con las 4 horas del sexto día que podrían distribuirse por ejemplo en 1 hora diaria en cuatro días o 48 minutos diarios en los restantes 5 días de la semana, es decir, 8 horas 48 minutos.

Esto quiere decir que si existe redistribución y no se supera ese horario no existe horas extras. Por ejemplo, si trabajo 9 horas 36 minutos de lunes a viernes, en la industria no tengo derecho a cobrar horas extras, sin embargo si tengo derecho a cobrar horas extras, si se supera dicho horario.

Horas extras

Se encuentran reguladas en la ley 15.996 de 17 de noviembre de 1988 y Decreto Reglamentario 550/989 de 22 de noviembre de 1989.

La ley 15.996 establece una doble exigencia para que un trabajador esté alcanzado por sus reglas: 1. Que tenga relación laboral con una empresa o institución de la actividad privada o con una persona pública no estatal. 2. Que cumpla funciones en una actividad o se desempeñe en una categoría laboral que tenga la jornada diaria limitada en su duración. Esta limitación puede tener su fuente en una ley o en un acuerdo de partes.

El decreto 611/980 excluye de la limitación de la jornada a:

“3) El personal superior de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios;

4) Los profesionales universitarios e idóneos de alta especialización que, en calidad de tales cumplan tareas en establecimientos industriales, comerciales y de servicios;

5) Los viajantes y vendedores de plaza, corredores, cobradores e investigadores de cobranzas, promotores de cobranzas, promotores de ventas, asesores previsionales y asesores de inversión que realicen sus tareas fuera del establecimiento;

6) Las empleadas de la Asociación Uruguaya de Aldeas Infantiles S.O.S. que desarrollen actividades en calidad de Madres S.O.S. o Tías S.O.S.()”*

Horas extras en días hábiles

Las horas extras en días hábiles se pagarán con el 100 % de recargo sobre el salario que corresponda en unidades hora (Ley 15.996, art. 1, inc. 2, primera oración).

Horas extras en feriados o descanso semanal

De acuerdo a estas normas, para que se pueda aplicar la tasa de recargo del 150 % deben cumplirse totalmente los siguientes requisitos: **I)** Que se trate de días feriados o de días en que el trabajador goza de su descanso semanal. **II)** Que en esos días no se trabaje de acuerdo a la ley, convención o costumbre. Por lo tanto, debe tratarse de días no hábiles de trabajo. **III)** Que en esos días que no son hábiles de trabajo para el trabajador, este sea convocado a trabajar. **IV)** Que en dichos días, el trabajador, luego de cumplir sus horas comunes u ordinarias de labor, realice horas extras. (Ley 15.996, art. 1, inc. 2, 2.^a y 3.^a oración, y decreto 550/989, art. 10.). Es necesario que se verifique lo que la ley llama «prolongación de la jornada de trabajo». Por ejemplo, si la jornada ordinaria del empleado es de ocho horas, serán horas extras en días feriados o de descanso, la novena hora y siguientes.

Descanso semanal trabajado

La norma dispone que las horas trabajadas en día de descanso hasta cumplir la jornada legal o convencional se remunerarán con un recargo del 100 %. Las horas que excedan el límite de esta jornada son horas extras y, por ello, se remuneran con un 150 % de recargo.

Trabajo en descanso semanal

Esta situación refiere a un trabajador que tenga un descanso semanal de 36 horas consecutivas. Esto supone trabajar media jornada en un día, descansar las horas restantes de ese día y no trabajar el día siguiente (descanso de un día y medio). En el caso de que el trabajador preste tareas en el día que le corresponde trabajar media jornada, se establecen dos reglas: **1)** Las horas que excedan la media jornada y que se laboren hasta cumplir la jornada diaria legal o convencional vigente en los demás días de la semana se pagarán con un recargo del 100 %. **2)** Las horas que excedan de dicha jornada se pagarán con el 150 % de recargo.

Trabajo en feriado pago

La regla es que si cumple tareas hasta completar la jornada legal o convencional normal que rige en los restantes días de la semana, son horas comunes que deben remunerarse con la tasa de recargo prevista en la ley sobre feriados (art. 18 de la ley 12.590). En caso de que el trabajador trabaje más allá del límite de su jornada ordinaria, estamos ante horas extras que se remuneran con una tasa de recargo del 150 % (Decreto 550/989, art. 8.).

Régimen más favorable

La ley, aplicando el principio protector, establece que si el trabajador goza de un régimen más favorable de remuneración de las horas extras que el establecido en la ley, se seguirá aplicando dicho régimen (Ley 15.996, art. 7.).

Incidencia de las horas extras en otros rubros

- Aguinaldo. De acuerdo a la ley 12.840, se deberán considerar para la base de cálculo del aguinaldo todas las horas extras abonadas en el período que comprende la liquidación.
- Licencia y salario vacacional. El primer paso consiste en identificar todas las horas extras realizadas entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre correspondientes al año en que se generó el derecho a la licencia. En caso de que haya trabajado una fracción de año, se considerarán las horas extras trabajadas en esta fracción. En segundo lugar, El tercer paso consiste en realizar los promedios de horas extras diarias realizadas por el trabajador. Para ello, es necesario dividir las horas extras en días hábiles entre el número de días efectivamente trabajados en el año civil o fracción en que se trabajaron las horas extras. El cuarto paso es multiplicar el número de horas extras promedio diario

en cada una de las situaciones (hábiles e inhábiles), por el precio respectivo de las horas extras vigente al momento de pagar el jornal de licencia o salario vacacional.

- **Indemnización por despido.** En la medida que el número de horas extras es variable, es necesario realizar los promedios diarios de horas extras. A estos efectos deberán sumarse por separado las horas extras en días hábiles y no hábiles realizadas por el trabajador, dentro del año inmediato anterior a la fecha de la terminación de la relación laboral. La cantidad resultante de ambos promedios debe multiplicarse por los precios respectivos de las horas extras a la fecha del cese de la relación laboral.

Ciclo de tres semanas

El art. 22 del decreto del 29 de octubre de 1957 establece que: *«El Instituto Nacional del Trabajo podrá autorizar, con carácter precario y revocable, en los casos que sea necesario, cuando los trabajos se efectúen por equipos, una duración de trabajo prolongada más allá de las 8 horas por día y de las 48 horas por semana, distribuyéndose las horas de labor sobre un período de 3 semanas consecutivas, o sea un total de 144 horas, en forma que el término medio de las horas de trabajo dentro del ciclo no exceda de 8 horas por día o de 48 horas semanales. Este régimen no podrá afectar las compensaciones que acuerdan los arts. 8 y 9 de la ley n.º 7.318, por ocupación excepcional en días de descanso semanal».* Para implantar este régimen las empresas *«deberán recabar, previamente, la conformidad de los empleados y obreros interesados»*

Esto significa que si en el rango de tres semanas no se superan las 144 horas, no se adeudan horas extras. Este sistema cobra relevancia en aquellos servicios que requieren mantenimiento continuo.

Tiempo in itinere

En principio, el tiempo in itinere o duración del traslado al centro de trabajo no se toma en cuenta para computar las horas trabajadas.

El artículo 29 de octubre de 1.957 en la redacción dada por el Decreto 535/014, establece una serie de requisitos para que el tiempo *in itinere* compute como tiempo trabajado.

El primer requisito es que los trabajos se efectúen a distancia de los centros poblados, buscando contemplar las situaciones en que los trabajadores deben desplazarse a lugares alejados de su residencia habitual.

El segundo requisito es que el trabajador sea conducido por cuenta y cargo total de la empresa o empleador. La exigencia de que el trabajador sea «conducido» implica que el transporte debe ser provisto por el empleador, en especie, esto es, que traslade a su personal en vehículos (ómnibus, automóvil, camioneta, etc.) adjudicados a tal fin. Parecen quedar excluidos de la previsión normativa aquellos casos en que el empleador suministra el dinero u otros medios de pago (tickets, vouchers, órdenes de compra, etc.) para que el empleado contrate un medio de transporte (ómnibus, taxi, etc.) o afronte su costo (por ejemplo, cuando se le proporciona dinero para combustible).

El tercer requisito es que «la duración del viaje de ida o vuelta desde el límite urbano al lugar de la realización de las tareas o viceversa no sea superior a 60 minutos en cada uno de los trayectos»

Por lo tanto, si el vehículo realiza una recorrida por diversos puntos de una localidad o centro urbano recogiendo trabajadores, el cómputo de la duración del trayecto recién comenzará cuando el vehículo tras pase el «límite urbano»

En cuarto lugar, cumplidos todos los requisitos anteriores, el tiempo de traslado pasará a formar parte de la jornada laboral, «salvo que por convenio colectivo a nivel de rama o sector de actividad se haya acordado una solución al tema».

Si no se dan estos requisitos de forma acumulativa, no nacerá el derecho a que se compute como tiempo de trabajo, el traslado.

Por ejemplo, si la empresa toma totalmente a su cargo el traslado, si desde el límite del centro poblado hasta el lugar de trabajo se demora más de 60 minutos, el tiempo que exceda se considera tiempo trabajado. Por ejemplo, si ese traslado demoró 120 minutos, se computan como tiempo trabajado los 60 minutos que exceden de 60. Siempre, en todo caso, hasta 60 minutos no se computa tiempo alguno, solo el exceso de dicho tiempo es tomados en consideración.

Descansos intermedios

Se encuentra regulado en el Decreto 55/000 para el comercio y la industria.

La normativa distingue dos regímenes diferentes que ya eran reconocidos en el decreto de 29 de octubre de 1957: por un lado, el descanso en régimen de jornada

discontinua y, por otro lado, el régimen de jornada continua. En el caso de jornada discontinua, el descanso intermedio no es remunerado y será de dos horas en la industria y de dos horas y media en el comercio. Cabe destacar que, en el caso de los establecimientos comerciales, el decreto-ley n.º 14.320 establece en su artículo 2 que en el caso de jornada discontinua el descanso intermedio debe ser de dos horas y media. Sin embargo, el decreto admite la posibilidad de que por acuerdo escrito entre empleador y trabajador, el descanso pueda ser reducido hasta una hora, tanto se trate de establecimientos industriales y comerciales.

Cuando el régimen elegido por el empleador es de jornada continua, el descanso intermedio es de media hora. Ese lapso es computado como parte de la jornada, es decir, se contabiliza como tiempo efectivo de trabajo, y por ende es remunerado (art. 3).

«El descanso intermedio podrá ser interrumpido cuando así resulte requerido por necesidades circunstanciales y breves de atención del servicio. En tales casos, si la interrupción hubiere sobrevenido transcurrido un mínimo de quince minutos desde su iniciación, el período de descanso será completado con el tiempo faltante; en caso contrario deberá reiniciarse (art. 3)».

Asimismo, la norma prevé que si el trabajador goza de su descanso intermedio y luego se retira del empleo antes de finalizar la jornada, percibirá la retribución del período de descanso «en proporción al tiempo de trabajo efectivamente cumplido en relación a la totalidad de la jornada».

En tercer lugar, aunque la normativa no lo establezca a texto expreso, la posición más aceptada es que en los casos en que el trabajador no goce del descanso intermedio o lo haga irregularmente, tiene derecho a recibir una compensación por ese tiempo no utilizado. En la práctica ese tiempo es retribuido bajo el régimen de las horas extras, lo que implica que el tiempo no gozado se remunera con una tasa equivalente al 100 % del valor de la hora común.

Es decir que en caso de que el trabajador haya trabajado su descanso intermedio, debe pagarse con un 100 % de recargo, es decir que si entendemos que en las 8 horas ya esta paga una vez el descanso intermedio, corresponde pagar media hora simple.

Supongamos que el valor hora es de \$ 250, el valor de media hora es de \$ 125.